

**Nr. 108 Der Reichsstatthalter in Bayern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 6.
März 1935***R 43 II/496, Bl. 230–232 Original¹**Beginn:**Beginn:**Betreff:* Übernahme der bayerischen Justizverwaltung durch das Reich.

Durch das [Zweite] Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 5. 12. 1934² ist der Geschäftsbereich des bayerischen Justizministers Dr. Frank³ auf das Reich übergegangen. Der Bayerische Ministerpräsident hat mit Schreiben vom 8. Januar 1935⁴ entsprechend einem Beschluß des Ministerrates vom 18. Dezember 1934⁵ angeregt, Herrn Dr. Frank auch nach Aufhebung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz als Minister ohne Geschäftsbereich im bayer. Gesamtministerium zu belassen. Auf dieses Schreiben habe ich unterm 21. 1. 1935⁶ dem Herrn Bayer. Ministerpräsidenten mitgeteilt, daß ich nichts dagegen einzuwenden habe, daß Reichsminister Dr. Frank auch künftig *zu den Sitzungen des bayerischen Ministerrates beigezogen wird*, erklärte aber ausdrücklich, daß ich eine formelle Ernennung des Dr. Frank zum bayerischen Staatsminister ohne Geschäftsbereich bei seiner Stellung als Reichsminister⁷ und auch bei dem gegenwärtigen Stand der Reichsreform nicht für tunlich halte. Nun hat der Bayer. Ministerpräsident mit Schreiben vom 27. 2. 1935⁸ berichtet, er habe die Frage, ob Herr Dr. Frank noch Mitglied der bayerischen Landesregierung sei, wiederholt eingehend geprüft und sei in Übereinstimmung mit den halbamtlichen Erläuterungen des Ministerialrats Sauer⁹ zum 2. Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 5. 12. 1934 in der Sammlung Pfundtner-Neubert, Das neue deutsche Reichsrecht¹⁰, zu dem Ergebnis

¹ Am Kopf Vm. Lammers', 7. 3.: „Mir mit 4 Anlagen heute von Landgerichtsrat Schröder im Auftrage des Reichsstatthalters von Epp übergeben.“

² RGBl. I S. 1214; s. Dok. Nrr. 46, 53 P. II 4.

³ Dr. Hans Frank (1900–1946): März 1933 – Dez. 1934 bayer. Justizminister, April 1933 – Dez. 1934 zugleich „Reichskommissar für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern und für die Erneuerung der Rechtsordnung“ (Reichsjustizkommissar), als solcher häufig in Konkurrenz zum RJuM, aber doch ohne maßgeblichen Einfluß auf die Gesetzgebung und die Neuordnung der Justiz; Juni 1933 Initiator und Leiter der „Akademie für Deutsches Recht“ in München; „Reichsjuristenführer“ und ab Jan. 1935 Leiter des Reichsrechtsamts der NSDAP. 1939 Generalgouverneur der besetzten polnischen Gebiete, 1946 in Nürnberg hingerichtet. Chr. SCHUDNAGIES, Hans Frank. Aufstieg und Fall des NS-Juristen und Generalgouverneurs, Frankfurt/M. 1989; zu den Auseinandersetzungen Franks mit dem RJuM s. GRUCHMANN, Justiz, S. 86 ff., 128 ff., 143 ff. u. ö.

⁴ Anlage 1: Siebert an v. Epp, 8. 1. 35; R 43 II/496, Bl. 233 f.

⁵ Frank hatte im bayer. Ministerrat vom 18. 12. 34 über die bevorstehende Übernahme der bayer. Justizverwaltung durch das Reich referiert. Die DNB-Meldung darüber hielt als Beschluß des Ministerrats auch fest: „Der bisherige bayerische Justizminister Dr. Frank verbleibt bis auf weiteres als Minister ohne Geschäftsbereich in der bayerischen Landesregierung.“ R 43 II/1505, Bl. 148.

⁶ Anlage 2: v. Epp an Siebert, 21. 1. 35; R 43 II/496, Bl. 235.

⁷ Durch Schreiben vom 19. 12. 34 hatte Hitler den Auftrag Franks als Reichsjustizkommissar (o. Anm. 3) für beendet erklärt und ihn gleichzeitig zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich ernannt; s. GRUCHMANN, Justiz, S. 115.

⁸ Anlage 3: Siebert an v. Epp, 27. 2. 35; R 43 II/496, Bl. 236–238.

⁹ MR Franz Sauer: Referent für Angelegenheiten der Verreichlichung der Justiz im RJuM, 1939 MDgt.; GRUCHMANN, Justiz, S. 106, 265.

¹⁰ PFUNDTER/NEUBERT II a, Nr. 10 S. 5–18, hier S. 11: „2) Wirkung des Übergangs [...] D. Für den Landesjustizminister. Der Landesjustizminister verliert seine Zuständigkeiten, sein Amt verliert Inhalt und Zweck. Dadurch wird indes sein Amtsverhältnis an sich nicht berührt. Vielmehr ist es Sache der zuständigen Instanzen, zu prüfen, ob im Hinblick auf das Amtsverhältnis Folgerungen zu ziehen sind. Ist der Landesjustizminister gleichzeitig Chef eines anderen Ressorts, so wird schon mit Rücksicht hierauf sein Amtsverhältnis als Landesminister unverändert bleiben müssen; steht er nicht gleichzeitig einem anderen Landesressort vor, so bewirkt der Verlust der Zuständigkeiten, daß er Minister ohne Geschäftsbereich wird; besteht das Bedürfnis, ihn als solchen der

gekommen, daß Herr Dr. Frank nach Verlust seiner Zuständigkeiten ohne weiteres Minister ohne Geschäftsbereich geworden sei. Der Bayer. Ministerpräsident ist der Meinung, daß ein Minister nicht nur Chef der ihm unterstellten Verwaltung, sondern auch Mitglied der Landesregierung mit eigenen Pflichten und Rechten als Regierungsmitglied sei. Soll der Minister aus der Landesregierung ausscheiden, so bedarf es dazu des besonderen Rechtsaktes der Entlassung.

Die Anschauung des Bayer. Ministerpräsidenten halte ich für unzutreffend. Die Stellung der Minister in Bayern bestimmen die Vorschriften der bayerischen Verfassungsurkunde¹¹, soweit sie nicht durch verfassungsändernde Bestimmungen außer Kraft gesetzt sind. Die für die vorliegende Frage einschlägige, noch zu Recht bestehende Bestimmung ist in § 58 der bayerischen Verfassungsurkunde enthalten. Danach „hat jeder Minister einen Geschäftsbereich zu verwalten“. Minister ohne Geschäftsbereich gibt es nach der bayerischen Verfassungsurkunde nicht. Wenn also der Geschäftsbereich eines bayerischen Ministeriums auf die Reichsverwaltung übergeht, so ist damit das Amt des bisher mit diesem Geschäftsbereich betrauten Ministers erloschen. Der ausdrücklichen Enthebung bedarf es nicht.

Eine Bestätigung dieser Auffassung erblicke ich darin, daß Dr. Frank vom Führer und Reichskanzler mit dem Zeitpunkt der Aufhebung des bayer. Justizministeriums zum Reichsminister ohne Portefeuille ernannt wurde.

Ich darf Sie bitten, zur endgültigen Klärung die Angelegenheit beim Führer und Reichskanzler zum Vortrag zu bringen und mitzuteilen, ob meine Anschauung, daß Dr. Frank der bayerischen Landesregierung nicht mehr angehört, geteilt wird oder ob es eines besonderen Staatsaktes der Abberufung des Dr. Frank als bayerischen Justizminister bedarf, den nach Lage der Sache jetzt der Führer und Reichskanzler tätigen müßte¹².

Franz v. Epp

Landesregierung zu erhalten, so sind Maßnahmen nicht erforderlich; andernfalls sind die nötigen Schritte zur Beendigung seines Amtsverhältnisses zu unternehmen. [...]“ Diesen Passus zitierte auch Siebert in seinem Schreiben vom 27. 2. 35.

¹¹ Vom 14. 8. 1919 (Bayer. GVBl. S. 531); vgl. A. SCHWARZ, in: Handbuch der bayer. Geschichte, hg. v. M. SPINDLER, Bd. IV/1, München 1974, S. 441 f. – Zur Argumentation v. Epps im folgenden vgl. auch das dem Schreiben als Anlage 4 beigegebene unbetitelte und undatierte Exposé: R 43 II/496, Bl. 239–244.

¹² Der für die Bearbeitung in der Rkei zuständige MR Wienstein trat der Auffassung v. Epps bei und entwarf ein Antwortschreiben, das Lammers Hitler am 20. 3. 35 in Stuttgart vortrug. Als dessen Entscheidung teilte er v. Epp durch Schreiben vom 21. 3. mit: „Der Führer stimmt Ihrer Auffassung zu, daß Herr Reichsminister Dr. Frank nach Verlust seiner Zuständigkeiten als Bayerischer Justizminister nicht ohne weiteres Bayerischer Staatsminister ohne Geschäftsbereich geworden ist und daß es sich auch nicht empfiehlt, ihn hierzu zu ernennen. Einer ausdrücklichen Entlassung des Reichsministers Dr. Frank aus seinem früheren Amt als Bayerischer Justizminister bedarf es nach Auffassung des Führers nicht. Im übrigen hat Herr Reichsminister Dr. Frank mir mitgeteilt, daß er mit dieser Regelung einverstanden ist.“ R 43 II/496, Bl. 245. Frank wurde durch Schreiben Lammers' vom 28. 3. 35 über die Entscheidungsgründe, analog der Argumentation v. Epps, in Kenntnis gesetzt; ebd. Bl. 246 f.

Zitierhinweis

Nr. 108 Der Reichsstatthalter in Bayern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 6. März 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d108>